

某建筑公司仅做了某市地铁一个工程。邵某陈述，2012年年初，其经人介绍到蒋某的某铝业公司任职，是某市地铁项目的项目经理，某装饰公司的业务是其去对接的；与某装饰公司签合同用的抬头是某建筑公司，某建筑公司由蒋某控制和经营。葛某陈述，某建筑公司、某铝业公司都是由蒋某控制，并由蒋某的老婆赵甲负责财务，乔某负责行政。

某装饰公司认为，蒋某滥用对某建筑公司的实际控制权，逃避债务，给其公司造成巨大损失，遂提起诉讼，要求蒋某对某建筑公司结欠其公司的债务承担连带责任。

【案件焦点】

1. 蒋某是否为某建筑公司的实际控制人；2. 蒋某是否存在滥用公司法人独立地位和股东有限责任逃避债务的情形，应否就某建筑公司结欠某装饰公司的债务承担连带责任。

【法院裁判要旨】

江苏省江阴市人民法院经审理认为：首先，依据高度盖然性原则可认定蒋某系某建筑公司的实际控制人。某建筑公司设立时的股东王某与蒋某有亲戚关系，王某称系受蒋某安排担任某建筑公司股东，而设立时的另一名股东穆某系蒋某的丈母娘，与蒋某具有特殊身份关系；王某、李某、邵某、葛某、张甲均陈述蒋某系某建筑公司的实际控制人，乔某的陈述亦可佐证；某铝业公司与某建筑公司经营地点一致，代办人为同一人。其次，某建筑公司的款项直接或间接转移至蒋某个人银行账户，蒋某存在滥用对某建筑公司控制权的情形。蒋某作为某建筑公司的实际控制人，同时作为某铝业公司的法定代表人及大股东，将某建筑公司的款项1800242元以支付工资名义汇入其个人账户，未能进行合理说明；某建筑公司短期内以支付工资名义向乔某汇款3064264元，向王某汇款1511550元，未能进行合理说明；某建筑公司汇入某铝业公司的款项4054900元，某铝业公司又以代发工资名义支付给蒋某104万元、乔某1116497元，蒋某亦未能进行合理说明。综上，蒋某通过实际控制人的身份滥用某建筑公司法

人独立地位和股东有限责任，恶意转移款项，逃避债务，严重损害了某装饰公司的利益，应对某建筑公司的债务承担连带责任。

江苏省江阴市人民法院依据《中华人民共和国公司法》第二十条第三款、第二百一十六条第三款，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百九十五条第四款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款之规定，判决如下：

蒋某应对江苏省江阴市人民法院(2012)澄华商初字第113号民事判决书所确定的某建筑公司向某装饰公司所负债务承担连带责任。

蒋某不服一审判决，提起上诉。江苏省无锡市中级人民法院经审理认为：本案证据足以证明蒋某是某建筑公司的实际控制人，且某建筑公司在蒋某的控制下随意进行转账和现金支出，不符合财务规范，并虚构工资支出的名义将多笔款项转入个人账户，属于滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的情形，蒋某应对某建筑公司结欠某装饰公司的债务承担连带责任。

江苏省无锡市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

《中华人民共和国公司法》(2018年修正，以下简称原《公司法》)第二十条为司法实践中公司法人人格否认提供了法律依据，但该条第三款规定明确指向“公司股东”滥用法人独立地位和股东有限责任，而并未明确也适用于并

非股东的公司实际控制人。《中华人民共和国公司法》(2023年修订，以下简称新《公司法》)第二十三条第一款吸收了原《公司法》第二十条第三款规定，依然明确适用的对象为“公司股东”。因此，实际控制人滥用控制权侵害公司及公司债权人利益的责任规制仍然存在法律上的缺位。事实上，实际控制人隐于登记的公司股东之后，通过投资关系、亲属关系等途径实质控制公司，利用法人独立地位逃避债务，损害公司债权人利益的情况在实践中时有发生。此种情况下，从权利不得滥用的原则出发，应对新《公司法》第二十三条第一款规

定进行目的性扩张解释，将非股东身份的实际控制人纳入该条规制范畴。

一、公司实际控制人之认定

原《公司法》第二百一十六条第三项规定，实际控制人是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。新《公司法》第二百六十五条第三项则删除了“虽不是股东”的内容，明确实际控制人是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。据此，实际控制人可能是虽持有少数比例股份但实际可控制公司的小股东，也可能并非公司登记的股东。实际控制人控制公司的表现形式主要有：(1)基于股权投资关系实际控制目标公司，这主要有两种手段：一是以股权代持的形式，实际出资人通过显名股东控制目标公司；二是出资人通过层层持股间接控制目标公司。(2)基于协议关系控制目标公司，指通过表决权委托协议、企业托管协议、控制协议等合同方式取得公司控制权，或取得董事会、管理层的权力并直接对公司进行经营管理。(3)基于亲属、家族关系实际控制目标公司，指通过夫妻、父母子女、兄弟姐妹以及其他家族、亲属甚至朋友、员工之间的亲密、信任、可操控的关系，实现对目标公司的实际控制。实际上，上述只是实际控制人实现控制公司目的的几种途径，最根本的还是看实际控制人对目标公司施加了影响力和控制力，使得目标公司的行为完全体现自身的意志。

二、公司实际控制人滥用权利之规制

法律并未禁止未登记为股东的实际控制人的存在，当实际控制人正当行使其对公司的权利时，公司的利益不会受到损害，从而也不会存在损害公司债权人利益的情形，故实际控制人并不天然具有对公司或债权人承担责任的基础。只有当实际控制人实施了损害公司利益的行为，从而也会损害债权人利益时，才有可能对公司或债权人承担责任，这实际来源于侵权责任的理论基础。需要明确的是，如果实际控制人仅实施了单一的侵害公司利益的行为，并未影响公司财产独立性时，公司完全有途径向该实际控制人主张违约责任或侵权责任，债权人的利益也可以通过撤销权诉讼、代位权诉讼得到保护，不宜直接使用“法人人格否认”这一公司法最大武器来判断实际控制人是否对公司债务承担

连带清偿责任。换言之，“法人人格否认”制度本身应当坚持谨慎适用的原则，是个案中针对特定情形所采取的最后必要手段，而实际控制人的责任当然也不能脱离该制度适用的基础。

实际上，关于公司实际控制人是否可适用“法人人格否认”制度，目前还缺乏明确的法律依据。新《公司法》第二十三条第一款是针对“公司股东”滥用公司法人独立地位和股东有限责任所作出的规定，并未明确包含非股东身份的实际控制人。但是，非公司股东身份的实际控制人要么是公司的实际股东只是通过名义股东行事，要么与股东利益一致，其滥用控制权损害债权人利益实际与股东利用法人独立地位损害债权人利益具有同质性，且“法人人格否认”制度旨在矫正有限责任制度在特定情形下对债权人利益保护的失衡，如放纵实际控制人滥用公司法人独立地位逃避债务，将极大破坏公司治理秩序。因此，基于公平、诚信以及权利不得滥用原则，应对新《公司法》第二十三条第一款作目的性扩张解释，将非股东身份的实际控制人也纳入该条款规制的范畴，以实现实质公正。找到法律依据后，就需要判断实际控制人的何种行为可适用“法人人格否认”制度。实践中，公司实际控制人利用对公司的控制力，向关联公司或自己控制的账户转移公司财产，致使公司无力偿还债务，严重损害债权人合法利益的，实际上已使得公司丧失独立意志。在此情况下，即使能明确实际控制人转移财产的金额，也应考虑适用“法人人格否认”制度。

本案中，某建筑公司在蒋某的控制下随意进行转账和现金支出，不符合财务规范，并虚构工资支出的名义将多笔款项转入个人账户，应认定为属于滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的情形，蒋某应对某建筑公司结欠某装饰公司的债务承担连带责任。

编写人：江苏省无锡市中级人民法院 王俊梅 钱菲

江苏省无锡市新吴区人民法院 叶涛

公司违规利润分配，股东对公司债权人的补充赔偿责任

—— 张某、王某诉陈某股东损害公司债权人利益责任案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市第一中级人民法院(2023)京01民终2491号民事判决书

2. 案由：股东损害公司债权人利益责任纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 张某、王某

被告(上诉人): 陈某

【基本案情】

另案生效判决，某教育公司退还张某、王某培训费、案件受理费、公告费、保全费。经强制执行，案款尚有274561元及迟延履行期间的债务利息未执行到位，终结本次执行。

经查，某教育公司成立于2019年5月9日，注册资本100万元，股东2名，其中陈某认缴出资49万元，出资期限为2019年4月23日。陈某任公司法定代表人、执行董事、经理。

为成立某教育公司，陈某与某科技公司签署《合资建校协议》，约定陈某应于2019年4月30日之前足额缴纳本次合作资金300万元。合作周期期间，将合资公司校区现金流盈余资金作为股东可分配收益。合资公司账户需保留一定水平的安全资金，如果没有积累足额的安全资金，双方均不得分配。提取盈余资金，需双方同意并于次月15日前支付。某科技公司子公司负责管理合资公

司日常运营、财务、人事等事务。陈某依约支付了300万元。

根据某教育公司向陈某的银行转账记录，陈某、王某均认可2019年8月9日至2020年12月23日某教育公司以投资人分成、盈余分配、投资人分账名目向陈某共支付1173507.79元。

2020年10月9日至23日，陈某向某教育公司转款280000元，某教育公司确认是退回股东分红款。2020年11月10日陈某向某教育公司转款1900元，名目是借给校区款。2020年12月23日、2021年1月3日陈某分别向某教育公司转款21369.76元、800元，银行流水备注为转账，某教育公司没有出具收据。

陈某提交了关于某教育公司对外付款均须经过总部的复核的相关证据材料。陈某称，其与某科技公司存在合作办学关系，其不参与某教育公司的经营，某教育公司向其支付的案涉款项，其不清楚是否经过股东会决议，不知道公司记账凭证对这些款项是如何记载的，不清楚公司记账凭证现在的下落；就某教育公司支付给陈某的款项，双方未签署过书面协议。

张某、王某另提出如下诉讼请求：（1）陈某对某教育公司应向张某、王某退还的培训费、案件受理费、公告费、保全费，承担连带责任；（2）陈某对加倍支付迟延履行期间的债务利息承担连带责任。

【案件焦点】

陈某应否对某教育公司对王某、张某所负债务承担责任以及承担责任的 范围。

【法院裁判要旨】

北京市海淀区人民法院经审理认为：某教育公司自2019年8月至2020年12月频繁向股东陈某转出大额款项，但陈某不能证明转款性质，应承担举证不能后果。陈某未能提供有效证据证明其与公司之间财产独立、账目清晰，应认定某教育公司财产与股东陈某财产存在明显混同，公司法人人格并不独立。公

司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。

北京市海淀区人民法院依据《中华人民共和国公司法》第二十条第三款之规定，判决如下：

陈某就另案生效民事判决书确定的某教育公司对张某、王某所负债务承担连带责任。

陈某不服一审判决，提出上诉。北京市第一中级人民法院经审理认为：从公司股权结构来看，陈某并非某教育公司控股股东。从财务收支管理来看，现有在案证据可以证明2020年10月15日之前某教育公司对外付款均须经过总部的复核，陈某无权决定对外付款，且依据《合资建校协议》约定，陈某不负责某教育公司的日常运营、财务、人事等事务。从转账数额来看，2020年10月某教育公司出现经营问题之后，某教育公司付款不再由总部决定，其间陈某向某教育公司转款金额远大于某教育公司向陈某转款金额。故，现有证据不能证明陈某滥用公司法人独立地位和股东有限责任。在陈某未能举证证明某教育公司向其分配利润前已按法律规定弥补亏损、提取法定公积金，公司利润分配方案和弥补亏损方案经过股东会审议批准的情况下，陈某接收某教育公司的转款，客观上转移并减少了某教育公司资产，降低了公司的偿债能力，应当参照股东抽逃出资情况下的责任形态，对公司债务不能清偿的部分在其实际收取款项及其利息范围内承担补充赔偿责任。

北京市第一中级人民法院依照《中华人民共和国公司法》第二十条第三款之规定，判决如下：

一、撤销北京市海淀区人民法院(2022)京0108民初12161号民事判决；

二、陈某对(2021)京0107民初1767号民事判决书确定的某教育公司对王某、张某所负债务不能清偿的部分在893507.79元及其利息范围内承担补充赔偿责任，其中利息以893507.79元为基数按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率自2021年1月4日起计算至陈某实际履行完毕补充赔偿责任之日止；

三、驳回张某、王某的其他诉讼请求。

【法官后语】

一、公司违规利润分配的行为认定

公司资本主要有两种流向：一是从股东流入公司，股东出资构成公司的注册资本，增强公司对外公示的资信能力。二是从公司流向股东，即公司分配制度，主要表现形式有股份回购、利润分配、减资、抽逃出资等。相较于抽逃出资和利润分配，股份回购和减资往往需要履行特定的程序性事项并进行工商变更登记，在行为方式上易识别。而对于前者，由于货币的种类物属性以及公司财务核算的人为操作性，通过调整公司账目情况即可在不知不觉中达到利润分配和抽逃出资的目的。

违规利润分配包括两种情形：一是狭义违规分配，即在不符合利润分配条件时公司向股东进行分配或实际向股东利润分配超过其应分所得，该违规分配因违反公司法的强制性规定、损害公司债权人利益，属无效分配，股东应退还公司。二是广义违规分配，即公司具备利润分配的前提条件，但在分配程序、分配时间、分配标准和分配方法等方面违反法律或者公司章程的规定，如公司利润分配决议违反股权平等原则等，该违规分配并非一概无效。对于抽逃出资，也是股东非经合法程序从公司取得财产，但区别在于该财产与股东出资数额相对应。

本案问题在于，认定股东陈某系抽逃出资存在事实和法律上的障碍。第一，陈某存在溢价出资，但无论是工商登记还是涉事主体，均无法证明股东陈某是否已实缴到位以及对应的出资数额，无法认定从某教育公司流向陈某的资金系抽逃出资。第二，债权人基于公司人格否认要求股东对公司债务承担连带责任，但如果按照抽逃出资的思路进行审理，则案由应为抽逃出资纠纷，无法对应当事人诉请，且径行变更案由和审查重点，会损害当事人诉的利益。第三，结合转账备注情况，涉事主体均确认从公司流向股东的资金为盈余款，且抽逃出资与违规利润分配在实质上并无区别，二审法院通过自主、积极地行使审查权、释明权，最终将无对价从某教育公司流向股东陈某的款项认定为违规利润分配。

二、债权人对公司违规利润分配的请求权基础

从法理角度看，公司违规利润分配降低了公司的偿债能力。公司偿债能力对应着公司实际的现金流情况，即净资产，是判断公司能否清偿债务、是否严重侵害债权人利益的核心标准。对违规利润分配、抽逃出资等公司流动资金无对价流向股东的行为来说，该行为必然会损害公司偿债能力，尤其是短期偿付能力。故，可以参照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（三）》第十四条规定，对从公司违规利润分配中获益的股东，也应当对债权人承担与抽逃出资相类似的补充赔偿责任，只是范围变更为实际收取的违规利润分配本息范围。

本案在综合股东陈某不参与公司经营管理、持有股权比例相对较低、对公司财务支出不具有决策权、公司经营出现问题后陈某资金转出大于资金流入等事实而得出不应“刺破公司面纱”的情况下，通过平衡股东与债权人之间的利益，释明当事人对案涉款项的性质主张，进而认定本案构成公司违规利润分配，并参照股东抽逃出资的责任形态支持了公司债权人的诉讼请求，从实质上化解了本案的矛盾纠纷。

编写人：北京市第一中级人民法院 秦顾萍 王焱

股东抽逃出资及对公司债权人责任承担范围的认定

——叶某诉张甲等股东损害公司债权人利益责任案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市第三中级人民法院（2023）京03民终9724号民事判决书

2. 案由：股东损害公司债权人利益责任纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):叶某

被告(上诉人):张甲、李某

被告(被上诉人):秦某

【基本案情】

2003年6月5日甲房地产公司成立,类型为有限责任公司。公司成立时法定代表人为秦某,注册资本为1000万元。甲房地产公司工商档案中存有《执行董事成员、经理、监事任职证明》,公司成立时,秦某为执行董事、张甲为经理、李某为监事。

甲房地产公司于2003年6月4日的公司章程中记载,公司注册资本为1000万元,股东的姓名、出资方式及出资金额如下:秦某,货币,700万元;李某,货币,150万元;张甲,货币,150万元。章程尾部有秦某、张甲、李某签字字样。

2003年6月4日,张乙向甲房地产公司A账户转账1000万元,其中记载秦某700万元、李某150万元、张甲150万元。同日,某银行出具《交存入资金报告单》三份,单位名称分别记载为秦某、李某和张甲;金额分别为700万元、150万元及150万元。甲房地产公司的工商档案中存有某会计师事务所出具的《验资报告》一份,表明该公司注册资本1000万元已全部到位。

2003年6月9日,甲房地产公司A账户向甲房地产公司账户转账1000万元,备注为转款。后附手续中记载联系人为秦某,并有秦某签字字样。

2003年6月10日,甲房地产公司B账户对外转款13笔,转出款项共计10000783.2元。

2008年5月20日,甲房地产公司作出第一届第三次股东会决议,内容为:(1)同意吸收杨某、靳某为公司新股东;(2)同意秦某将在公司全部货币出资700万元转让给杨某,退出股东会;(3)同意李某将在公司的全部货币出资150万元转让给杨某,退出公司;(4)同意张甲将在公司的全部货币出资150万元分别转让给杨某50万元;转让给靳某100万元,退出股东会;(5)同意免

去秦某甲房地产公司执行董事职务；解聘张甲经理职务；免去李某监事职务。庭审中，李某、张甲均主张上述决议中的签字非其本人所签。

2008年6月4日，甲房地产公司名称由原名称变更为现名称。

2018年5月30日，北京市海淀区人民法院就叶某与郭某、甲房地产公司、张甲民间借贷纠纷一案作出(2017)京0108民初6103号民事判决书。2018年11月20日，北京市海淀区人民法院就叶某与郭某、甲房地产公司执行案件作出(2018)京0108执13029号执行裁定：终结本次执行程序。

2021年8月23日，某保险公司向叶某开具诉讼财产保全责任保险发票，金额为6000元。

李某、张甲于2022年3月30日向一审法院提起股东资格确认之诉，要求确认其二人自2003年6月5日至2008年5月20日不是甲房地产公司的发起人、股东。一审法院就上述案件于2022年10月31日作出(2022)京0105民初36692号民事判决：驳回李某、张甲的诉讼请求。

张甲、李某与甲房地产公司、秦某股东资格确认纠纷一案，张甲、李某不服一审法院作出的(2022)京0105民初36692号民事判决上诉至北京市第三中级人民法院，北京市第三中级人民法院于2023年8月30日作出(2023)京03民终10300号民事判决：驳回上诉，维持原判。

【案件焦点】

1. 股东是否构成抽逃出资；2. 公司债权人是否有权请求该股东在抽逃出资本息范围内对公司债务不能清偿的部分承担补充赔偿责任。

【法院裁判要旨】

北京市朝阳区人民法院经审理认为：《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定(三)》第十二条规定：“公司成立后，公司、股东或者公司债权人以相关股东的行为符合下列情形之一且损害公司权益为由，请求认定该股东抽逃出资的，人民法院应予支持……(二)通过虚构债权债务关系将其出资转出；(三)利用关联交易将出资转出……”本案中，张甲、李

某、秦某于2003年6月4日向甲房地产公司验资专用账户支付出资；2003年6月9日，张甲、李某、秦某出资被转入甲房地产公司名下其他账户。次日，上述款项就分13笔转入其他主体的账户，甲房地产公司及张甲、李某、秦某均未就上述转账行为给出合理解释。在张甲、李某、秦某出资不到一周的时间就将上述款项全部转出，在未有合理解释的情况下应认定为抽逃出资。

《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（三）》第十三条第二款规定，公司债权人请求抽逃出资的股东在抽逃出资本息范围内对公司债务不能清偿的部分承担补充赔偿责任、协助抽逃出资的其他股东、董事、高级管理人员或者实际控制人对此承担连带责任的，人民法院应予支持。前文已述，张甲、李某、秦某存在抽逃出资的行为，故张甲、李某、秦某应在其各自抽逃出资的范围内就（2017）京0108民初6103号民事判决书确定的甲房地产公司债务不能清偿部分向叶某承担补充赔偿责任。叶某在本案中提出的诉讼请求，有法律和事实依据，一审法院予以支持。但张甲、李某、秦某承担责任的总额不超过叶某在本案中主张的债权总额。

关于李某及张甲主张的其股东身份的问题，一审法院已作出（2022）京0105民初36692号民事判决进行认定，故不再赘述。关于秦某主张的债务发生于股权转让后，故其不应对转出后的甲房地产公司的债务承担责任。对此，一审法院认为，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（三）》第十三条第二款对于存在抽逃出资的股东对公司不能清偿的债务所发生的时间并无限制，秦某的上述主张并无法律依据。资本维持原则系公司法的重要原则之一，其设立目的之一就是为了维护公司偿债能力、保护公司债权人的利益。抽逃出资的股东系对于公司资本制度的破坏，无论公司债务发生于何时，均会对公司的偿债能力产生影响。因此，一审法院对于秦某的该点意见不予采纳。

叶某主张的保全担保费无法律依据，一审法院不予支持。甲房地产公司未到庭，不影响一审法院在查明事实的基础上依法作出判决。

北京市朝阳区人民法院依照《中华人民共和国公司法》第二十八条，《中

《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十七条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的规定（三）》第十二条、第十三条之规定，判决如下：

一、秦某在其抽逃出资700万元本息范围内就（2017）京0108民初6103号民事判决书确定的甲房地产公司债务不能清偿部分向叶某承担补充赔偿责任；

二、张甲在其抽逃出资150万元本息范围内就（2017）京0108民初6103号民事判决书确定的甲房地产公司债务不能清偿部分向叶某承担补充赔偿责任；

三、李某在其抽逃出资150万元本息范围内就（2017）京0108民初6103号民事判决书确定的甲房地产公司债务不能清偿部分向叶某承担补充赔偿责任；

四、驳回叶某的其他诉讼请求。

叶某、张甲、李某不服一审判决，提出上诉。北京市第三中级人民法院经审理认为：综合双方诉辩意见以及查明的事实，本案二审的争议焦点为：张甲、李某、秦某是否构成抽逃出资，一审法院对于张甲、李某、秦某责任承担的认定是否正确。

《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定，当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。

首先，关于张甲、李某、秦某是否构成抽逃出资的问题。张甲、李某否认其系甲房地产公司股东，但生效判决已驳回张甲、李某要求确认其并非甲房地产公司发起人、股东的诉讼请求，故对于张甲、李某所称其系被冒名登记为甲房地产公司股东的主张本院不予采信。根据查明事实，张甲、李某、秦某是甲房地产公司的发起人股东，现有证据表明，张甲、李某、秦某于2003年6月4日向甲房地产公司验资专用账户支付出资；2003年6月9日，张甲、李某、秦某的出资被转入甲房地产公司名下其他账户，截至次日，上述款项分13笔转入其他主体账户，在甲房地产公司及张甲、李某、秦某均未就上述转账行为作出

合理解释的情况下，一审法院认定张甲、李某、秦某构成抽逃出资并无不当，本院不持异议。张甲、李某上诉主张其不存在抽逃出资行为，甲房地产公司注册资本金的转出系秦某所为，但并未对此提交充分有效证据予以佐证，且工商登记对公司债权人具有公示公信力，作为甲房地产公司工商档案所载的发起人股东及高级管理人员，张甲、李某对公司的相关经营管理及大额资金交易应当知晓，其相应上诉意见系各股东之间的内部问题，不足以对抗善意相对人的信赖利益，故本院对张甲、李某的该项上诉主张不予采信。

其次，关于张甲、李某、秦某的责任承担问题。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（三）》第十四条第二款规定，公司债权人请求抽逃出资的股东在抽逃出资本息范围内对公司债务不能清偿的部分承担补充赔偿责任、协助抽逃出资的其他股东、董事、高级管理人员或者实际控制人对此承担连带责任的，人民法院应予支持；抽逃出资的股东已经承担上述责任，其他债权人提出相同请求的，人民法院不予支持。本案中，叶某请求存在抽逃出资行为的张甲、李某、秦某在抽逃出资本息范围内对甲房地产公司案涉债务不能清偿部分承担补充赔偿责任于法有据，应予支持。关于张甲、李某、秦某抽逃出资的利息计算标准问题，应以其各自抽逃出资金额为基数，即张甲以150万元为基数、李某以150万元为基数、秦某以700万元为基数，均自2003年6月10日起至2019年8月19日止，按中国人民银行同期贷款利率标准计算，自2019年8月20日起至实际给付之日止，按全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率标准计算。叶某主张的利息计算标准不准确，本院依法予以调整。需要说明的是，张甲、李某、秦某如有在其他案件中以其股东出资对公司债务承担补充赔偿责任的金额，应予扣除。

北京市第三中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

- 一、撤销北京市朝阳区人民法院（2021）京0105民初95913号民事判决；
- 二、自本判决生效之日起十日内，秦某在其抽逃出资700万元本息范围内（利息以700万元为基数，自2003年6月10日起至2019年8月19日止，按中

